

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 757/2533

บริษัทการุณยเศรษฐ จำกัด

โจทก์

นางสุนันท์ ชัยสดมภ์ หรือแซ่โจ้ว

จำเลย

นางสุนันท์ ชัยสดมภ์ หรือแซ่โจ้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175

ความว่า เนื่องจากจำเลยไม่ประสงค์จะให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาคดีนี้ต่อไป

จำเลยจึงขอถอนฎีกาของจำเลย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 159 แผ่นที่ 3)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 524,550 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีของต้นเงิน 300,000 บาทนับแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ชำระให้บังคับจำนองเอาที่ดินโฉนดเลขที่ 1876 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดเอาชำระหนี้แก่โจทก์ หากไม่พอให้ยึดทรัพย์สินอื่นของจำเลยออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยฎีกา (อันดับ 132)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 153)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลย 3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา

วิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกาได้ คืบค่าขึ้นศาลให้จำเลย 3 ใน 4
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลฎีกา

(ประศาสน์ ธำรงกาญจน์-ถาวร ตันตราภรณ์-วินัย กันนะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ